Программа для ЭВМ: право авторства и исключительное право

Кейс 1

Л. Сергеев и А. Мамонтов являются разработчиками программного обеспечения (ПО) и компаньонами в этой сфере деятельности. Со слов Л. Сергеева, им «досталось ПО, которое они тщательно доработали: добавили много новых опций и возможностей». Доработанное ПО Л. Сергеев и А. Мамонтов стали «предлагать фирмам в аренду» (фраза Л. Сергеева). Однако в процессе предложения выяснилось, что руководители фирм не всегда понимают, зачем нужно обновление программы или её расширенные версии. Иными словами, некоторые фирмы пользуются старой версией ПО, которую они приобрели у старого владельца ПО, и помесячно платить за новую доработанную версию не хотят.

Уточнение: А. Мамонтов является один из двух авторов первой версии ПО. Доработанная версия ПО (обновленная версия) появилась в процессе совместной работы А. Мамонтова с Л. Сергеевым. Л. Сергеев уточнил, что в копирайте и в информации о ПО авторы первой версии указаны.

Задания

1. Л. Сергеев, оказавшись в представленной ситуации, задал на одном из форумов в Интернете вопрос: может ли он с А. Мамонтовым зарегистрировать старую версию ПО? Дайте развернутый ответ Л. Сергееву, ссылаясь на нормы гражданского права.
2. Если регистрация старой версии ПО возможна, то поможет ли эта регистрация в распространении доработанной (обновленной) программы?
3. Можно обладать юридическими правами на программу для ЭВМ (ПО), не являясь её разработчиком? Если да, то охарактеризуйте эти права, если нет, то объясните почему.
4. Какие юридические последствия возникают при регистрации программы для ЭВМ в Роспатенте?
5. Ссылаясь на действующее законодательство и применяя знание основополагающих правовых категорий, предложите Л. Сергееву алгоритм действий по легальному использованию обновленного ПО.

Примечание: *При ответах необходимо ссылаться на статьи ГК РФ.*

Кейс 2

Е. Овечкин, являясь одним из двух учредителей ООО «Гарантия», является правообладателем программы для ЭВМ, на которую имеется свидетельство о государственной регистрации.

Задания

1. Имеет ли право ООО «Гарантия» реализовывать услуги предоставления доступа к разработанному Е. Овечкиным ПО через Интернет? Аргументируйте свой ответ, ссылаясь на статьи ГК РФ.
2. Какие действия следует предпринять руководству ООО «Гарантия», чтобы у него имелась возможность оказывать услуги по реализации ПО?